

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1814/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายพิเชษฐ หรือ ระจิตรุ่งวิทยา

จำเลย

นายพิเชษฐ หรือ ระจิตรุ่งวิทยา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 339 จำเลยอายุ 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งแล้วคงจำคุก 5 ปี จำเลย
ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 3 ปี 4 เดือน ส่วน
ข้อหาอื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 339 วรรคสาม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 87,88)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 150,000 บาท (อันดับ 9
แผ่นที่ 7,58 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างฎีกาดีราคาค่าประกันสอง
แสนห้าหมื่นบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนิน
การต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างฎีกาดีราคาค่าประกันสอง
แสนห้าหมื่นบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนิน
การต่อไป

(นาม ยิ้มแย้ม-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>